

1513629-37.2017.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Renata Sanchez Guidugli Gusmão

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Vila dos Criadores, visando combater o tráfico de drogas bem como denúncias de jogos de azar, adentraram no bar, local dos fatos, e localizaram três máquinas caça-níquel ligadas. O acusado Newton se apresentou como o responsável pelo local, informando que os equipamentos foram instalados há cerca de dois meses, por um pessoa chamada "TONINHO", que lhe ofereceu 30% da quantia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara do Juizado Especial Criminal

Praça José Bonifácio, s/nº, Santos - SP - cep 11013-190

1513629-37.2017.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513629-37.2017.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NEWTON DENOBILO

VISTOS.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Inexiste prescrição. O art. 50, da LCP, prevê pena de prisão simples, de três meses a um ano, e multa. Segundo o disposto do art 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional a ser observado nos autos será de 3 anos. Os fatos ocorreram em 29.06.2017 e, em 26.11.2019 foi recebida a denúncia (fls. 83), interrompendo-se o fluxo prescricional, conforme art. 117, inciso I, do CP, iniciando-se novo prazo prescricional. Também não vislumbro a redução prevista no art. 115 do CP.

No mérito, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 6/7, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 5, pelo auto de depósito (fls. 4). Igualmente, verifico também estar devidamente comprovada a autoria delitiva. O acusado foi ouvido em Juízo e alegou que "assumiu uma bronca dos outros e ia continuar assumindo e pronto. Era o responsável porque havia assumido e ia continuar assumindo. Afirmou que não era dono do bar, mas assumiu ajudar nos cuidados das máquinas, recebendo a quantia de R\$ 100,00 por semana. Era o responsável há mais de 3 anos. O dono do bar faleceu há 4 meses e o acusado não trabalha mais no estabelecimento.

A(s) testemunha(s) [PC] Eder Claudio Tonelli e Policial Civil Luis Cesar de Almeida, policiais militares, quando ouvidas na polícia, esclareceram que realizavam trabalho de campo e, em diligência até o bairro Vila dos Criadores,

visando combater o tráfico de drogas bem como denúncias de jogos de azar, adentraram no bar, local dos fatos, e localizaram três máquinas caça-níquel ligadas. O acusado Newton se apresentou como o responsável pelo local, informando que os equipamentos foram instalados há cerca de dois meses, por um pessoa chamada "TONINHO", que lhe ofereceu 30% da quantia arrecadada pelas máquinas. Alegou que Toninho comparecia semanalmente, em um Gol cinza, para recolher o lucro. Não possui outro contato. Acionada a perícia criminal, no local foram retiradas as memórias dos equipamentos e encontrada a quantia de R\$ 29,00 do interior das máquinas.

O réu, nenhuma prova produziu no sentido de excluir sua culpabilidade, nem o suposto proprietário das máquinas, Toninho, foi arrolado em sua defesa.

Como se vê, no local foram encontradas 3 máquinas caça-níqueis, devidamente instaladas em local acessível ao público. O acusado, embora não sendo proprietário das máquinas, assumiu que administrava o uso dos equipamentos, inclusive recebia proveito econômico em decorrência da utilização das máquinas.

Temos ainda o laudo pericial de fls. 47/51 que concluiu que " os equipamentos funcionavam como sorteadores aleatórios de resultados, onde o ganho ou perda independem da habilidade física ou intelectual, mediante aposta(s) em valor(es), que terminariam de acordo com a vontade do indivíduo, caracterizando a prática de jogo de azar".

Assim, o conjunto probatório demonstra com clareza e segurança que efetivamente havia exploração de jogo de azar, obtendo lucro com a atividade.

Na aplicação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como a atenuante da confissão, aplico a pena mínima de 03 meses de prisão simples e 10 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, não há, no presente caso, circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não há causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno-a definitiva. Viável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, §2º, CP) consistente em prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do CP. Para o estabelecimento de seu valor, considerando que o(a) ré(u) exerce atividade econômica, e atendendo às balizas do art. 45, § 1º, CP, fixo-a em 01(um) salário-mínimo. A esta pena, serão acrescidos mais 10 (dez) dias-multa, previstos no preceito secundário da norma.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o(a) ré(u) NEWTON DENOBILO como incurso(a) no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 03 meses de prisão simples, além do pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo. Presentes os pressupostos previstos no artigo 44, § 2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, valor a ser depositado na Conta Corrente nº 130910-2, da agência 5537-9 do Banco do Brasil, vinculada à Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santos, montante que será revertido para as entidades privadas com destinação social cadastradas neste Juízo, conforme Provimento CG nº 01/2013 e Resolução CG nº 154/2013 do Conselho Nacional de Justiça, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo.

P.I.C.

Santos, 28 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Sanchez Guidugli Gusmão

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

P U B L I C A Ç ã O

Em 28.05.2022, torno pública em cartório a respeitável sentença acima. Eu ,
Assistente Judiciária, digitei e subscrevi.